Sau khi nhận được Quyết định đưa vụ án ra xét xử, bà Hiền đã đến gặp anh (chị) và trình bày như sau: Trong thành phần Hội đồng xét xử có Hội thẩm nhân dân Nguyễn An Ninh là người có mâu thuẫn từ trước với gia đình tôi. Tôi muốn nhờ luật sư đề nghị Tòa án không cho ông Ninh xét xử vụ án này.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) cần xử lý tình huống này như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Khi được hỏi, Lương Văn Đá trước sau chỉ khai nhận rằng vì bị ngộp thở, nên khi chụp được dao để trên bàn, bị cáo đã đâm về phía Sỏi với suy nghĩ sẽ đâm trúng tay Sỏi để Sỏi phải buông tay ra, không ngờ đã đâm trúng ngực con mình. Bị cáo không mong muốn hậu quả con mình bị chết.

Câu hỏi 7 (1.5 điêm): Anh (chị) chọn phương án nào trong các phương án sau để bào chữa cho Lương Văn Đá, giải thích vì sao lại chọn phương án đó?

a) Bào chữa theo hướng thân chủ phòng vệ chính đáng

b) Thân chủ thực hiện hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

c) Thân chủ thực hiện hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

d) Thân chủ thực hiện hành vi cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

e) Thân chủ thực hiện hành vi cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

f) Thân chủ thực hiện hành vi giết người nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Tình tiết bổ sung

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Lương Văn Đá là hành vi dã man, táng tận lương tâm của người làm cha, vì vậy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo với mức hình phạt từ 10 đến 15 năm tù, đồng thời đề nghị Toà án buộc bị cáo phải bồi thường tiền chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần, tiền nuôi dưỡng các con của Sỏi, tất cả số tiền trên bị cáo phải nộp cho vợ (tức là mẹ của người bị hại)

Câu hỏi 8 (1 điểm): Là Luật sư của Lương Văn Đá, anh chị hãy đối đáp lại ý kiến nêu trên.

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân thành phố H ra bản án tuyên phạt Lương Văn Đá 12 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường 20 triệu đồng. Sau khi toà tuyên án, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bà Vũ Thị Hiền (vợ bị cáo) kháng cáo đề nghị giảm nhẹ mức bồi thường cho bị cáo, các con của Sỏi kháng cáo đề nghị tha bổng cho ông nội chúng là Lương Văn Đá, còn đại diện Viện kiểm sát tuyên bố: "Viện kiểm sát kháng nghị yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo". Vợ cũ của Sỏi kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt nhưng yêu cầu tăng mức bồi thường đối với bị cáo.

Câu hỏi 9 (0,5 điểm): Theo anh (chị), các kháng cáo, kháng nghị nêu trên, cái nào được chấp nhận, cái nào không được chấp nhận? Giải thích tại sao?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hãy viết đơn kháng cáo giúp Lương Văn Đá.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-19/240

Câu 1: Nhận xét

- Công an phường T: phải báo cáo sự việc cho Công an huyện H, không được tự ý xử lý.

- Việc khởi tố theo K2 Đ 93: Hành vi của ông Đá có cấu thành tội giết người? Có cố ý tước đoạt mạng sống của Sỏi? Hành vi của ông Đá để chống trả vì đang bị bóp cổ?